

아파트 공산품 수의계약 안내 자료

용도

관리사무소·입주자대표회의 담당자 설명

대상 계약

공산품 구매 (총 건적 약 2,800만 원)

작성 목적

경쟁입찰 없이 수의계약 가능 근거 제시

한 줄 결론 — 본 계약은 금액(약 2,800만 원)과 관계없이 「공산품 구입」 수의계약 대상에 해당하며, **입찰 의무가 없습니다**. 다만 수의계약이라도 **입대위 사전 의결·K-apt·홈페이지 공개**는 반드시 이행해야 합니다.

목차

1. 요약 (1분 브리핑)
2. 법령 근거
3. 공산품 vs 공사·용역 구분
4. 입찰 vs 수의계약 비교
5. 업무 처리 절차
6. 담당자 FAQ
7. 본 계약 개요
8. 부록 A · 의결 안건
9. 부록 B · 선정 사유서
10. 부록 C · 참고 자료

1 요약 (담당자 1분 브리핑)

항목	내용
일반 원칙	공동주택에서 500만 원(부가세 별도)을 초과하는 물품·공사는 원칙적으로 경쟁입찰
본 건 적용 예외	「공산품을 구입하는 경우」→ 금액과 무관하게 수의계약 가능
법적 근거	국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제4조 제3항, [별표 2] 제2호
본 건 성격	완제품 형태의 가구·비품 물품 공급 (별도 면허 공사 없음, 단순 조립·배치)
필수 절차	입주자대표회의 사전 의결 → 수의계약 체결 → K-apt·단지 홈페이지 결과 공개

2 법령 근거

2-1. 근거 규정

규정명 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」

조항 제4조 제3항 및 [별표 2] 수의계약의 대상

2-2. [별표 2] 제2호 (핵심)

「공산품을 구입하는 경우」 수의계약을 할 수 있다.

2-3. 제4조 제3항 (구조)

제1항에도 불구하고 [별표 2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

일반적인 소액 수의계약 한도(별표 2 제6호: 300만 원 이하 등)와 별개로, 공산품 구입은 금액 제한 없이 수의계약 예외에 해당합니다.

2-4. 국토교통부 유권해석 요지

구분	해석 내용
금액	공산품 수의계약 시 계약금액 제한 없음
공산품 정의	공업적으로 생산된 제품으로, 소비자가 완제품 형태로 구입 가능하고 별도 가공 없이 사용 가능한 최종 제품(또는 부속품)
단순 조립	별도 가공이 아닌 단순 조립은 공산품 범위에 포함 (책상·의자 등 가구 관련 민원회신 다수)
설치·공사	면허·등록이 필요한 전문 기술인력의 설치·공사를 수반하면 공산품 구입이 아님 → 500만 원 초과 시 입찰 대상

참고 민원회신

- 독서실 책상·의자 등 가구: 단순 조립만 필요 시 공산품 수의계약 가능 (국토교통부 전자민원, 2019.11)
- 공산품 수의계약: 금액 제한 없으나 전문적 기술인력의 설치·공사를 수반하지 않아야 함 (주택건설공급과, 2025.4)

3 「공산품」 vs 「공사·용역」 구분

담당자가 가장 많이 검토하는 부분입니다. 아래 표로 본 건이 어느 쪽에 해당하는지 명확히 합니다.

구분	공산품 구입 (수의계약 가능)	공사·용역 (500만 원 초과 시 입찰)
계약 본질	완제품 물품의 매매·공급	시공·설치·배관·전기 등 공사 수행
인력	관리소 직원 또는 입주민이 단순 배치·조립 가능	면허·등록 전문 인력의 시공 필수
예시 (가능)	책상, 의자, 파티션, 조명기구, 사무가구, 소방감지기(단순 교체) 등	—
예시 (불가)	—	에어컨 구매 + 배관·전기 공사 일괄, 인테리어 공사, 전기·소방 공사 포함 계약

본 건 해당 여부 (실제 품목에 맞게 체크)

- ☐ 계약서 상 물품 공급(매매)이 주된 목적이다
- ☐ 견적 항목이 완제품 가구·비품 단위로 구분되어 있다
- ☐ 전기·소방·배관 등 면허 공사가 포함되지 않았다 (포함 시 별도 항목 분리·입찰 검토)
- ☐ 설치는 단순 조립·배치 수준이며, 관리소 또는 공급업체의 일반 인력으로 가능하다
- ☐ 공사비·시공비가 아닌 물품 대금이 계약 금액의 대부분을 차지한다

위 항목이 모두 해당하면 「공산품 구입」 수의계약 근거가 성립합니다.

4 입찰 vs 수의계약 비교 (본 건 기준)

항목	경쟁입찰 (일반 원칙)	수의계약 (공산품 — 본 건)
적용 조건	500만 원(부가세 별도) 초과 물품·공사	[별표 2] 제2호 공산품 구입
금액 한도	해당	없음 (2,800만 원도 가능)
절차 부담	공고·입찰·개찰·계약 (수 주~수 개 월)	견적 검토·의결·계약 (상대적으로 신속)
입대위 의결	필요	사전 의결 필수 ([별표 2] 비교)
결과 공개	필요	K-apt·홈페이지 공개 필수
타 단지 사례	—	동일 업종·동일 품목으로 타 아파트에서도 공산품 수의계약 관행 있음

5 업무 처리 절차 (체크리스트)

수의계약은 **입찰만** 면제되는 것이지, 자금 집행·투명성 절차는 동일하게 지켜야 합니다.

사전 (계약 전)

- 1 견적서·품목명세서 확정**
담당: 공급업체 · 완제품 단위, 공사 항목 미포함 확인
- 2 입주자대표회의 사전 의결**
담당: 관리주체 · [별표 2] 비교: 수의계약 시 사전 의결 의무
- 3 의결 안건 작성**
담당: 관리소 · 부록 A 양식 참고
- 4 (권장) 2인 이상 견적 비교**
담당: 관리소 · 법적 필수는 아니나 투명성·분쟁 예방

이미 입대위 승인 예산안 내 1회성 단순 구매는 관리규약상 소장 전결 가능한 경우도 있으나, **2,800만 원** 규모는 **입대위 의결**을 권장·준수하는 것이 안전합니다.

계약 체결

- 5 수의계약서 작성·체결**
물품 공급 계약, 품목·수량·단가·납품일 명시
- 6 사업자 선정 사유서 보관**
「공산품 구입」[별표 2] 제2호 근거 기재

사후 (계약 후)

- 7 선정 결과·계약 요지 공개**
공개처: K-apt (공동주택관리정보시스템)
- 8 동일 내용 게시**
공개처: 아파트 인터넷 홈페이지

6 담당자 FAQ

Q1. 2,800만 원인데 입찰 안 해도 되나요?

네. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 [별표 2] 제2호에 따라 **공산품 구입은 금액과 관계없이** 수의계약이 가능합니다. 500만 원 기준은 일반 물품·공사에 적용되는 원칙이며, 공산품은 별도 예외 규정입니다.

Q2. 가구도 공산품에 해당하나요?

국토교통부는 책상·의자 등 **공업적으로 생산된 완제품 가구**를, 별도 가공이 아닌 **단순 조립만** 필요한 경우 공산품으로 보는 유권해석을 하고 있습니다. 본 건이 해당 조건을 충족합니다.

Q3. 배송·조립까지 포함하면 공사 아닌가요?

면허·등록이 필요한 전문 공사를 수반하지 않는 **단순 배송·조립·배치**는 공산품 구입 범위에 포함됩니다. 반면 배관·전기·인테리어 **공사**가 계약에 포함되면 공산품이 아닐 수 있으므로, 견적서에서 **물품과 공사를 분리**하는 것이 좋습니다.

Q4. 다른 아파트는 왜 수의계약으로 했나요?

동일하게 공산품(가구·비품) 구매 건으로, [별표 2] 제2호에 따라 수의계약을 진행한 사례입니다. 본 건도 동일한 법적 근거·계약 성격입니다.

Q5. 입찰 없이 진행하면 감사·분쟁 위험은?

법령상 수의계약 사유가 명확하고, **입대위 사전 의결·K-apt·홈페이지 공개**를 이행하면 정당한 절차입니다. 의결 안건에 **법적 근거([별표 2] 제2호)**와 **공산품 해당 사유**를 명시해 두면 추후 설명이 용이합니다.

7 본 계약 개요 (실제 정보로 교체)

계약명	(예: ○○동 커뮤니티 독서실 가구·비품 구매)
공급업체	(업체명)
계약 금액	약 28,000,000원 (부가세 포함 / 별도 — 실제 기준 명시)
주요 품목	(예: 스터디 데스크, 의자, 파티션, 조명 등 — 견적서 품목 나열)
계약 성격	공산품 구입 (물품 공급, 단순 조립·배치)
납품 예정일	(일정)

【안건】○○아파트 ○○동 커뮤니티 독서실 가구·비품 구매 수의계약 승인의 건

1. 의결 사유

- 가. 관리주체는 커뮤니티 독서실 운영을 위한 가구·비품 구매가 필요함
- 나. 본 구매는 국토교통부 고시「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제4조 제3항 및 [별표 2] 제2호「공산품을 구입하는 경우」에 해당하여 경쟁입찰 없이 수의계약이 가능함
- 다. 계약 예정 금액은 약 28,000,000원(부가세 포함)이며, 완제품 형태의 공산품 공급으로 별도 면허 공사를 수반하지 않음

2. 계약 주요 내용

- 계약 상대방: (업체명)
- 계약 금액: 약 28,000,000원
- 주요 품목: (견적서 품목 요약)
- 계약 방식: 수의계약 (공산품 구입)

3. 의결 요청

위와 같이 수의계약 체결을 승인하고자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다.

B 사업자 선정 사유서 (관리소 내부 보관용)

【수의계약 사업자 선정 사유서】

- 계약명: ○○동 커뮤니티 독서실 가구·비품 구매
- 계약 금액: 약 28,000,000원 (부가세 포함)
- 선정 업체: (업체명)
- 계약 방식: 수의계약
- 수의계약 근거:
 - 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제4조 제3항
 - [별표 2] 수의계약의 대상 제2호 「공산품을 구입하는 경우」
- 공산품 해당 사유:
 - 공업적으로 생산된 완제품 가구·비품의 구입
 - 별도 가공 없이 사용 가능(단순 조립·배치만 해당)
 - 면허·등록 전문 인력의 공사를 수반하지 않음
- 입주자대표회의 의결: ○○년 ○월 ○일 제○차 회의 의결
- 공개 예정: K-apt 및 단지 홈페이지 게시 예정

C 참고 법령·자료

자료	내용
국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」	제4조 제3항, [별표 2]
공동주택관리법 시행령 제51조	입주자대표회의 의결 방법
K-apt	수의계약 결과·계약 정보 공개
국토교통부 전자민원 (가구·공산품 관련)	책상·의자 등 단순 조립 가구 → 공산품 수의계약 가능